



Resolución Directoral N° 00002539 2025



Tocache, **01 OCT 2025**



VISTO, Memorando N° 1001-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 25 de setiembre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00127-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA** con DNI N° 01115488, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Treinta y siete (37) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

El Artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la prohibición de que cualquier autoridad interfiera en los procesos judiciales o deje sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada. Esto asegura que los jueces puedan dictar sus resoluciones sin presiones externas, garantizando la firmeza de las decisiones judiciales y la inmutabilidad de los procedimientos concluidos.

Que, con Resolución Directoral N° 000140 de fecha 26 de julio de 2016, se reconoce el pago de los devengados e intereses generados desde el 01 de julio de 1994, en aplicación del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, a favor del servidor **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA** en su condición de personal administrativo que labora en la Sede de la UGEL - Tocache, el mismo que asciende al monto total de **Cuarenta y siete mil quinientos setenta y seis y 17/100 soles (S/ 47,576.17)**,

Que, en merito al expediente judicial N° 00127-2022-0-2209-JM-CI-01, al amparo del artículo 138° de la Constitución Política del Perú, de conformidad con el artículo 197° del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 40° - Ley del Proceso Contencioso Administrativo, el Juzgado Especializado Civil de la provincia de Tocache con Resolución N° 12 de fecha 4 de octubre 2024, emite la **SENTENCIA** que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA**, y en consecuencia **ordena** a la demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **CUMPLA** con ejecutar el acto administrativo contenida en la resolución Directoral N° 000140 de fecha 26 de julio de 2016, asimismo ordena que se cancele el importe de **Diecinueve mil setecientos noventa y cinco y 61/100 soles (S/19,795.61)**, correspondiente al saldo pendiente de pago, del monto total de **Cuarenta y siete mil quinientos setenta y seis y 17/100 soles (S/ 47,576.17)**, reconocido a su favor en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, en virtud a la Resolución Directoral N° 000140-2016, de fecha 26 de julio de 2016.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002539 2025

Que, con Expediente Judicial N° 00127-2022-0-2209-JM-CI-01, de Proceso de Cumplimiento, *La Sala Mixta Descentralizada y de apelaciones de la Provincia de Mariscal Cáceres con Resolución N°15 de fecha 19 de diciembre 2025*, **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la Resolución N° 12, de fecha 4 de octubre 2024, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA** contra los demandados y en consecuencia **ordena** a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, que cumpla con ejecutar el acto administrativo contenido en la **Resolución Directoral N° 000140-2016**, de fecha 26 de julio de 2016, que reconoce al demandante **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA**, la cantidad de **Cuarenta y siete mil quinientos setenta y seis y 17/100 soles (S/ 47,576.17)**, por concepto del beneficio contemplado en el artículo 1° del Decreto de Urgencia 037-1994-PCM. **ORDENO** que la parte demandada, cumpla con cancelar al actor **Nelson Enrique Fasanando García** el importe de **Diecinueve mil setecientos noventa y cinco y 61/100 soles (S/19,795.61)**, correspondiente al saldo pendiente de pago, del monto total reconocido a su favor en aplicación del Artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Opinión Legal N° 109-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 2 de setiembre del 2025, en la que recomienda Autorizar Proyectar la Resolución Administrativa reconociendo el monto pendiente de pago previo informe de la Oficina de Planillas, descontando los abonos realizados después de la demanda interpuesta por el servidor **Nelson Enrique Fasanando García**, y remitir el mandato judicial y el expediente a la oficina de priorización del Gobierno Regional de San Martín, a fin de que programen la cancelación de la deuda en función a los criterios de priorización.

Que, con Memorando N° 1455-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 8 de setiembre del 2025, solicita a la responsable de Planillas, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor **Nelson Enrique Fasanando García**, del monto total ascendente a **Cuarenta y siete mil quinientos setenta y seis y 17/100 soles (S/ 47,576.17)**, por concepto de reconocimiento de pago de devengados e intereses de la bonificación en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Informe N° 0080-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/PLANILLAS, de fecha 4 de setiembre del 2025, informa al Área de Recursos Humanos, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar a favor del servidor **Nelson Enrique Fasanando García**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, indicando que, con **Resolución Directoral N° 0501-2016**, de fecha 29 de noviembre del 2016, **Resolución Directoral N° 0532-2016**, de fecha 30 de diciembre del 2016, **Resolución Directoral N° 00040-2017**, de fecha 02 de febrero del 2017, y con **Resolución Directoral N° 000067-2017**, de fecha 07 de marzo del 2017, se ha venido amortizando en parte la deuda



Resolución Directoral N° 00002539 2025

reconocida a favor del accionante que asciende al pago de **Diecisiete mil doscientos tres y 11/100 soles (S/ 17,203.11)**, quedando pendiente el saldo de **Diecinueve mil novecientos doce y 10/100 soles (S/19,912.10)**,

Que, con Informe N° 319-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 5 de setiembre del 2025, traslada Informe y precedentes a la Oficina de administración de la UGEL - Tocache, respecto al sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor **Nelson Enrique Fasanando García**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial dispuesto en el Art.1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Memorando N° 1001-2025-GRSM-DRE/UGEL - T/D, de fecha 25 de setiembre del 2025, que Autoriza Proyectar Resolución, para el reconocimiento del saldo a pagar por la suma de **Diecinueve mil setecientos noventa y cinco y 61/100 soles (S/19,795.61)**, a favor de la servidora **Nelson Enrique Fasanando García**, identificada con **DNI N° 01115488**, según mandato judicial, por concepto de devengados e intereses de la bonificación especial en aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

De acuerdo con la Ley N° 30137 - Ley que Establece Criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en cosa juzgada, y la sexagésima novena (69º) disposición complementaria final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, debe ser la norma que regule el cumplimiento de estos criterios en el año fiscal 2025.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – RECONOCER, el monto pendiente de pago de **Diecinueve mil setecientos noventa y cinco y 61/100 soles (S/19,795.61)**, saldo pendiente del monto total de **Cuarenta y siete mil quinientos setenta y seis y 17/100 soles (S/ 47,576.17)**, en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N° 12, de fecha 4 de octubre del 2025, obrante en el Expediente N° **00127-2022-0-2209-JM-CI-01**, a favor del servidor **NELSON ENRIQUE FASANANDO GARCIA** con **DNI N° 01115488**, personal administrativo que labora en la Sede de la UGEL - Tocache, en virtud a la Resolución Directoral N° **000140-2016** de fecha 26 de julio de 2016, por concepto de devengados e intereses liquidados computado desde el momento del incumplimiento hasta la fecha del pago efectivo, en aplicación del Artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002539 2025



ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137, Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. – PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
VGER/GRRHH